

A 案·起诉意见书

犯罪嫌疑人：陈立业，男，1997 年 4 月 18 日生，汉族，大专肄业，快递分拣员

户籍地：江西省吉安市泰和县澄江镇中山路 28 号 3 栋 2 单元 501 室

身份证号码：362426199704181815 联系电话：138****4417

文书编号：长雨公（刑）诉字〔2023〕第 031 号

陈立业涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，由工作中发现，于 2023 年 4 月 28 日立案侦查。

本案现已侦查终结。

经依法侦查查明：2023 年 3 月 10 日至 2023 年 4 月 25 日间，陈立业在湖南省长沙市雨花区结识邓建华（绰号“华哥”，身份证号码 430111198812034417，联系电话 139****8875，另案处理）。陈立业在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将其本人名下的农业银行借记卡（卡号 6228480266123301，绑定手机号 138****4417）交由邓建华持有，供邓建华用于接收、转移来源不明资金，并按照邓建华的安排，在长沙市雨花区万家丽中路一段 358 号华晨世纪广场 B 座 2108 室使用本人手机登录手机银行，以“人脸识别+短信验证码”方式完成转账验证，将到账资金拆分转出至邓建华指定的多个二级账户。其间该卡单边流入资金共计人民币 430000 元，陈立业按流水 0.8%抽取提成 3440 元，另刷脸出勤 15 日、每日 200 元获报酬 3000 元，两项合计非法获利人民币 6440 元。经查，流入资金部分系电信网络诈骗资金，其中已查实 48000 元系江苏省南京市鼓楼区居民何丽娟被冒充客服诈骗案的被骗资金。

认定上述事实的证据如下：犯罪嫌疑人陈立业的供述与辩解；电子数据（手机银行登录日志、人脸识别操作记录、微信（支付宝）转账记录、微信账号信息提取件）；中国农业银

行交易明细（卡号 6228480266123301）；中国邮政储蓄银行交易明细及账户信息（卡号 6210987654321001，该账户非涉案走账账户，未采取冻结措施）；扣押在案的手机一部；调取在案的房屋租赁合同一份；到案经过及户籍证明。上述证据相互印证，足以认定。

综上所述，陈立业明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡并以人脸识别方式协助转移资金，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 430000 元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条之规定，特将本案移送审查起诉。

此致

长沙市雨花区人民检察院

办案单位：长沙市公安局雨花分局（教学虚构） 日期：2023 年 6 月 10 日（教学虚构）